

1500872-48.2020.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... ilegal. Ninguém pode ser condenado por tráfico por mera suposição ou aparência. Em hipótese de dúvida deve haver desclassificação para o delito de porte de entorpecente ou absolvição conforme o caso.

Já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito da matéria o seguinte: "ENTORPECENTE - Tráfico - Desclassificação para o uso próprio - Admissibilidade - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

1500872-48.2020.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500872-48.2020.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

IAGO HENRIQUE ZAVARIZI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

IAGO HENRIQUE ZAVARIZI foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 29 de março de 2020, por volta das 11h00, na Rua Adélia Bordon Marchini, nº 11, Jardim Ana Luiza, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, IAGO HENRIQUE ZAVARIZI trazia consigo, com intuito de entrega a consumo de terceiros, 8 (oito) invólucros plásticos de Tetrahydrocannabinol - (THC), popularmente conhecida como "maconha", pesando 11,25 gramas; 12 (doze) eppendorfs de cocaína, pesando 8,37 gramas, e 13 (treze) eppendorfs de cocaína na forma de "crack", pesando 1,76 gramas, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 105) e apresentou Defesa Prévia (fls. 98/100). A denúncia foi recebida (fls. 101) e o réu foi devidamente citado (fls. 148). Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e dos

Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é improcedente.

Vejamos.

Embora a materialidade delitiva esteja devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 09/12, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 13/14 e pelo Auto de Exame químico-toxicológico de fls. 83/85 positivo para maconha e cocaína, a autoria não é certa.

Quando interrogado, em Juízo, o réu negou os fatos. Negou qualquer envolvimento com o entorpecente apreendido.

O policial militar Denis De Souza, em Juízo, afirmou que afirmava que realizava patrulhamento de rotina, quando ao passar pelo local descrito na denúncia, avistou o réu sozinho, parado em frente a uma cerca viva. Disse que o réu, ao notar a presença da polícia, ficou assustado e tentou se afastar apressadamente, mas foi abordado. Narrou que localizou jogado no chão, aos pés da cerca viva, uma sacola plástica contendo 12 eppendorfs contendo substância branca aparentando ser cocaína, 13 eppendorfs contendo substância amarelada aparentando ser crack e 8 porções de substância esverdeada aparentando ser maconha. Afirmou que o CB. PM. Luciano revistou o réu, e encontrou no bolso de Iago a quantia de R\$ 60,00 reais entre notas de vinte, dez, e a grande maioria de dois reais. Contou que ao indagarem o réu, ele negou a posse das drogas e qualquer envolvimento com o tráfico de drogas.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Luciano Lorinelson da Silva, na fase inquisitiva.

Essas as provas produzidas. Na esteira da manifestação das partes, as provas produzidas são insuficientes à prolação de uma sentença penal condenatória.

O policial militar ouvido em Juízo afirmou ter abordado o réu e, próximo a ele, jogado no chão, uma sacola contendo o entorpecente narrado na denúncia. Afirmou que nada de ilícito foi encontrado em poder de Iago. Disse que ao ser indagado, o réu negou a propriedade do entorpecente e a prática do tráfico de drogas.

Pela prova colhida, não é possível imputar ao réu a propriedade do entorpecente encontrado, uma vez que as provas não comprovaram qualquer ligação do réu com o entorpecente apreendido. O simples fato de estar próximo ao entorpecente encontrado pelos milicianos não leva à conclusão lógica de que fosse de sua propriedade ou de que estivesse na prática do tráfico de drogas.

O réu, por sua vez, negou a propriedade da droga apreendida e a prática do comércio de drogas.

Segundo entendimento dominante na jurisprudência, a traficância não pode ser presumida. Deve ser embasada em elementos concretos, convincentes e indubitáveis no sentido de o acusado estar efetivamente praticando o comércio ilegal. Ninguém pode ser condenado por tráfico por mera suposição ou aparência. Em hipótese de dúvida deve haver desclassificação para o delito de porte de entorpecente ou absolvição conforme o caso.

Já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito da matéria o

seguinte: "ENTORPECENTE - Tráfico - Desclassificação para o uso próprio - Admissibilidade - Elevada quantidade de droga apreendida que não pressupõe a certeza do comércio nefando - aplicação do princípio in dubio pro reo" - RT 841/520. "ENTORPECENTE - Tráfico - Desclassificação para o uso próprio - Admissibilidade - Pequena quantidade de droga apreendida - Meras denúncias anônimas que não são suficientes para vincular o acusado à mercancia ilegal - Inteligência do art.16 da Lei 6368/76" - RT 842/527.

A condenação criminal somente pode ser lavrada diante de prova cabal, segura e indubitosa, que não deixe no espírito do julgador qualquer dúvida, devendo a dúvida ser resolvida em favor do réu. Desta forma, a absolvição é de rigor.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial para, com base no artigo 386, VII, do CPP, ABSOLVER o réu IAGO HENRIQUE ZAVARIZI da imputação que lhe foi lançada na peça acusatória.

Expeça-se o necessário. Expeça-se alvará de soltura ou contramandado se o caso.

P.R.I.C.

Campinas, 10 de março de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA